



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018

Telefone: - www.see.ac.gov.br

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 523/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SEI Nº 0014.008953.00176/2024-31

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTA DO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PSICOSSOCIAL, FÍSICO, ACADÊMICO E PROFISSIONAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECACE.

O **ESTADO DO ACRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 04.034.443/0001-54, através da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 04.033.254/0001-67, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907 – bairro Volta Seca, neste município Rio Branco/AC, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Secretário de Estado de Educação e Cultura, **ABERSON CARVALHO DE SOUSA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade (RG) nº 353911 SSP/AC, inscrito no CPF/MF sob o nº. 753.451.292-15, residente e domiciliado na Cidade de Rio Branco/AC, conforme autorização expressa no Decreto Nº 11-P, de 1º de Janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de Janeiro de 2023, e de outro lado o **INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECACE**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.439.731/0001-87, com sede na TR SCES, Trecho 02, Conjunto 01, Lote 10, CEP: 70200-002 –Asa Sul -Brasília-DF, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo seu Presidente o Senhor **WILSON ALVES CARDOSO**, brasileiro, com carteira de Identidade sob o Registro Geral n. 23.126.698-4 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 127.457.298-37, residente e domiciliado a SMDB, Conjunto 03, Lote 07, Casa C, Lago Sul, Brasília/DF, resolvem pactuar o presente Termo Aditivo, regendo-se pela Lei nº 8.666/93, com suas respectivas alterações e demais normas pertinentes, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui o presente instrumento a **ALTERAÇÃO e INCLUSÃO DE CLÁUSULAS** ao **CONTRATO/SEE Nº 523/2024**, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação do serviço voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, nos termo do art. 124, I, "a" da Lei nº 14.133/2021, em conformidade com o Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (0014835936), Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (0015228829), Nota Explicativa nº 70/2025/SEE - DE (0015494597), Termo de Referência 307 (0015690327), Nota Explicativa nº 71/2025/SEE - ASAI (0015708070) e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

[...]

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMAS DOS SERVIÇOS	Nº DE ALUNOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços voltado desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, conforme os termos da Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022, que aprova a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, com redução de desigualdades, consoante o art. 5º, inciso III, o art. 14, caput e §§ 2º e 3º, e o art. 15, inciso III, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que apoie aos "Serviços de Desenvolvimento Educacional Integrado" e ou "Programa de Suporte Pedagógico Integral", que visa desenvolvimento acadêmico e também ao crescimento integral dos alunos, incluindo aspectos sociais, emocionais, vocacionais e físicos, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência.	7.065	R\$ 1.264,54	R\$ 8.933.975,10
VALOR TOTAL				R\$ 8.933.975,10

1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.4.1. A solicitação para contratação ([0011169207](#));

1.4.2. O Estudo Técnico Preliminar ([0011214698](#));

1.4.3. A Proposta do contratado ([0011442723](#));

1.4.4. Cronograma de Demonstrativo de Execução (0015688280).

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. Nos termos do **Manual de Gestão e Fiscalização de contratos**, e portaria com a indicação de gestores e fiscais e respectivas normativas relacionadas à gestão e a fiscalização da execução compreendem o conjunto de ações que objetivam:

I - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada;

II - verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; e

III - prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, aplicação de sanções, extinção dos contratos, entre outras, com vistas a assegurar o cumprimento das cláusulas da ARP a solução de problemas relacionados ao objeto.

3.2. Para tanto figuram como:

I. Gestor Titular: Thainá de Moraes Bernardi - matrícula nº 9614974-1

II. Gestora Substituta: Sara da Silva Campos de Siqueira - matrícula nº 9620761-1

III. Fiscal Titular: Francisca Cláudia do Vale Pinho - matrícula: 9425055-2

IV. Fiscal Substituto: Priscila de Oliveira Silva - matrícula nº 9245197-2

3.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

3.4. Ao fiscal compete o acompanhamento da execução contratual, e anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano para solução das falhas identificadas, bem como determinando o que for necessário à sua regularização e encaminhando os apontamentos ao gestor para as providências cabíveis.

3.5. Ao Gestor do contrato cabe a análise de reajuste; repactuação; reequilíbrio econômico-financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento e da prorrogação, apontando o que for necessário.

3.6. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência e na proposta, anexo a este contrato.

3.7. A contratada executará o objeto contratado em conformidade com o Cronograma de Execução (0015688280) do novo Plano de Ação DNA do Brasil, com 6 etapas e o seguinte cronograma financeiro:

3.7.1. 1º Trimestre: R\$ 5.454.344,54 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos);

3.7.2. 2º Trimestre: R\$ 2.050.778,88 (dois milhões e cinquenta mil e setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos);

3.7.3. 3º Trimestre: R\$ 765.316,88 (setecentos e sessenta e cinco mil e trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos);

3.7.4. 4º Trimestre: R\$ 663.534,80 (seiscentos e sessenta e três mil e quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

3.8. A execução do objeto contratado se dará nas escolas abaixo listadas:

MUNICÍPIO	NOME DA ESCOLA
CRUZEIRO DO SUL	ESC. CRAVEIRO COSTA
CRUZEIRO DO SUL	ESC. DOM HENRIQUE RUTH
CRUZEIRO DO SUL	ESC. FLODOARDO CABRAL
RIO BRANCO	ESC. BOA UNIAO ENSINO JOVEM
RIO BRANCO	ESC. COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO
RIO BRANCO	ESC. DR. JOAO BATISTA AGUIAR
RIO BRANCO	ESC. GLORIA PEREZ
RIO BRANCO	ESC. HUMBERTO SOARES DA COSTA
RIO BRANCO	ESC. INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LOURENCO FILHO
RIO BRANCO	ESC. INTEGRAL ESTER MAIA DE OLIVEIRA
RIO BRANCO	ESC. JORNALISTA ARMANDO NOGUEIRA
RIO BRANCO	ESC. JOSÉ RIBAMAR BATISTA
RIO BRANCO	ESC. PROF. PEDRO MARTINELLO
RIO BRANCO	ESC. SEBASTIÃO PEDROSA

[...]

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de **R\$ 8.933.975,10 (oito milhões, novecentos e trinta e três mil e novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos).**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. As condições de pagamento ficam assim estabelecidas:

6.1.1. O pagamento será realizado conforme execução dos serviços, mediante a emissão de termos de aceite pelo fiscal designado, observando-se o Cronograma de Pagamento.

6.1.2. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados com os recursos do SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, na conta corrente indicada pela CONTRATADA, em até 30 dias após o recebimento e aceite da nota fiscal pelo fiscal e gestor do CONTRATANTE.

6.1.3. As notas fiscais que forem apresentadas com erro serão devolvidas a CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no parágrafo anterior os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

6.1.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.1.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da obrigação é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

	I = (6/100)	I = 0,00016438
I = (TX)	365	TX = Percentual da taxa anual = 6%

6.1.6. As notas fiscais deverão ser expedidas após a conferência, pelo fiscal ou gestor contratual, dos documentos que instruem o procedimento de pagamento, a fim de evitar prazo demasiado e desnecessário (**Instrução Normativa nº 2.043, de 12/08/2021, alterada com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.096, de 18/07/2022).**

6.1.7. A documentação que acompanha a N F apresentando regularidade, o Fiscal contratual solicitará a mesma da empresa contratada, a fim que de seja evitado prejuízo com os procedimentos entre a emissão da nota fiscal e o efetivo pagamento em razão do tempo de análise documental, para que não ocorra incidências de acréscimos (juros e multas) quanto ao recolhimento do imposto devido (recolhido na fonte pagadora) fora do prazo.

6.1.8. Para fins de medição fica padronizada a terminologia contratual para “capacitações e treinamentos”, a fim de evitar divergências interpretativas entre Termo de Referência e Contrato, conforme orientado no Ofício nº 046/2025-IDECAE (0015793533) e no Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (0014835936).

[...]

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II](#));

9.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o [Código de Defesa do Consumidor \(Lei nº 8.078, de 1990\)](#), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do [artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.7. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

9.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

9.19. Apresentar Declaração de Disponibilização de Bens;

9.20. Garantir o cumprimento do Cronograma de Execução;

9.21. Executar as atividades somente nas escolas com oferta EMTI.

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE do Estado do Acre deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- **717.001.2095.0000** – Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação; Elemento de

Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fontes de Recurso: 1.573.0100.

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA MATRIZ DE RISCOS

A nova Matriz de Riscos passa a integrar o Contrato como Anexo (0015690327), contendo mecanismos de mitigação, atribuições de responsabilidade e condições para recomposição de equilíbrio econômico-financeiro.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO ADITIVO

A **CONTRATANTE** providenciará a publicação do extrato deste termo no D.O.E., nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito.

[Assinado Eletronicamente]
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação e Cultura
Pela Contratante

WILSON ALVES CARDOSO
Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE
Pela Contratada



Documento assinado eletronicamente por **ABERSON CARVALHO DE SOUSA, Secretário(a) de Estado da Educação e Cultura**, em 04/06/2025, às 16:10, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0015808960** e o código CRC **44FC4237**.